

הכנסת העשרים וחמש

יזום: חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/6140/25

הצעת חוק לעידוד התקשרות עם מפעלים מוגנים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2025

1. תיקון חוק חובת המכרזים בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 – המכרזים

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "המועצה להשכלה גבוהה" יבוא:

"מפעל מוגן" – מפעל המיועד להעסקה למטרות שיקום של עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות, ואוצר המדינה משתתף בתקציבו";

(2) בסעיף 2ג –

(א) בכותרת השוליים, אחרי "ובינוניים" יבוא "או למפעלים מוגנים";

(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "או בינוני", יבוא "או באמצעות מפעל מוגן";

(ג) בסעיף קטן (ב), אחרי "או בינוניים" יבוא "או למפעלים מוגנים";

(ד) בסעיף קטן (ג), אחרי "ובינוניים" יבוא "ומפעלים מוגנים";

(3) אחרי סעיף 4 יבוא:

"פטור מחובת מכרז להתקשרות עם מפעל מוגן".
4א. שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לעניין פטור מחובת מכרז להתקשרות בעסקה עם מפעל מוגן.

תיקון חוק שוויון 2. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998², בסעיף 9, אחרי זכויות לאנשים עם מוגבלות

"(ג1) לגבי מעסיק ציבורי גדול שעמד ברמה בינונית ביעד הייצוג לפי סעיף 9(ד), יכול שהתוכנית תכלול התקשרויות עם מפעלים מוגנים לביצוע עבודות ובלבד שהיקפן הכספי של אותן עבודות אינו נופל ממכפלת 1.5% ממספר עובדי המעסיק, בשכר המינימום לחודש."

דברי הסבר

המציאות הכאוטית בתחום הרווחה, בעיקר ביחס למתמודדי נפש, הובילה למצב שבו אחד ממקומות התעסוקה הנוחים למתמודדי נפש הם המפעלים המוגנים. סדר היום של מתמודדי הנפש המועסקים במפעלים המוגנים מתעצב סביב העבודה במפעלים, מסייע להם ליצור קשר בין-אישי, מעצים את יכולותיהם ומביא אותם לתחושת סיפוק בסוף יום העבודה. בשל כך, נוצר צורך עצום לתעסוקה במפעלים מוגנים עבור אלה שלרוב אינם נקלטים במקומות עבודה רגילים. במקביל, מפעלים ומקומות תעסוקה רגילים אינם ממהרים למסור עבודות לביצוע במפעלים המוגנים. הדבר מביא את המפעלים המוגנים לתעסוקה שלילית ולחוסר יכולת לסידור תעסוקה מותאמת למתמודדי הנפש הזקוקים לכך.

במטרה לקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות, קובע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), לגבי מעסיק ציבורי המעסיק מעל 100 עובדים, המוגדר "מעסיק ציבורי גדול", יעד ייצוג הולם, בשיעור העסקה של 5% של אנשים עם מוגבלות מקרב עובדיו, ואף קובע כי מעסיק ציבורי כאמור שפחות מ-2% מקרב עובדיו הם עובדים עם מוגבלות משמעותית לא עמד ביעד כלל. מעסיק כאמור שאינו עומד ביעד הייצוג מחויב בהגשת תוכנית שנתית. דא עקא שאין זה תמיד כלכלי למעסיק, בהתחשב בהתאמות ובהכשרות הנדרשות לעיתים בהעסקת אנשים עם מוגבלות.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואת חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, באופן שיקבע כי מעסיק ציבורי גדול שעמד ביעד הייצוג ההולם ברמה בינונית בלבד, יוכל לכלול בתוכנית השנתית הפניית עבודות למפעלים מוגנים ובלבד שהיקפן הכספי של אותן עבודות אינו נופל ממכפלת 1.5% ממספר עובדי המעסיק, בשכר המינימום לחודש. הפניית העבודות כאמור תבוא במקום פעולות להגדלת שיעור העובדים עם המוגבלות בקרב עובדיו. אפשרות זו לא תחול לגבי מי שלא עמד כלל ביעד הייצוג ההולם.

כך, התיקון המוצע ייצר תמריצים למעסיקים להפנות עבודות למפעלים מוגנים ויביא לשיפור אפשרויות התעסוקה למתמודדי הנפש הזקוקים לתעסוקה במסגרת המפעלים המוגנים. נוסף על כך, מוצע לאפשר לשר האוצר לקבוע הוראות לעניין פטור מחובת מכרז להתקשרויות עם המפעלים המוגנים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.